

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 28 joumada II 1420 – 8 octobre 1999

142^{ème} année

N° 81

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un chargé de mission	1892
Nomination du rapporteur du conseil supérieur de la fonction publique et de la réforme administrative	1892
Nomination de directeurs	1892

Ministère de la Défense Nationale

Nomination de membres au conseil d'entreprise du centre national de télédétection	1892
---	------

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un chef de service	1892
---------------------------------------	------

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 99-2161 du 27 septembre 1999 , fixant le statut particulier des agents de conciliation du ministère des affaires sociales	1892
Décret n° 99-2162 du 27 septembre 1999 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des agents de conciliation du ministère des affaires sociales et les niveaux de rémunération	1894

Ministère de l'Education

Décret n° 99-2163 du 27 septembre 1999 , modifiant le décret n° 73-110 du 17 mars 1973 portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation	1894
---	------

Décret n° 99-2164 du 27 septembre 1999 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération	1894
Décret n° 99-2165 du 27 septembre 1999 , modifiant le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980 portant création du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire	1902
Décret n° 99-2166 du 27 septembre 1999 , fixant la concordance entre l'échelonnement du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération	1903
Décret n° 99-2167 du 27 septembre 1999 , modifiant le décret n° 73-114 du 17 mars 1973 portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation	1903
Décret n° 99-2168 du 27 septembre 1999 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération	1904
Décret n° 99-2169 du 27 septembre 1999 , modifiant le décret n° 73-112 du 17 mars 1973 portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation ...	1906
Décret n° 99-2170 du 27 septembre 1999 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des personnels d'enseignement exerçant aux établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération	1907
Décret n° 99-2171 du 27 septembre 1999 , modifiant le décret n° 90-2020 du 3 décembre 1990 fixant le statut particulier des personnels de surveillance exerçant dans les établissements d'enseignement secondaire et primaire relevant du ministère de l'éducation	1908
Décret n° 99-2172 du 27 septembre 1999 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades de surveillant principal et surveillant exerçant aux établissements d'enseignement secondaire et primaire relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération	1909
Décret n° 99-2173 du 27 septembre 1999 , modifiant le décret n° 73-121 du 17 mars 1973 portant statut particulier des personnels de surveillance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation	1909
Décret n° 99-2174 du 27 septembre 1999 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades de surveillant général de 1ère catégorie et surveillant général de 2ème catégorie des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération	1910
Nomination d'un directeur	1913
Nomination d'un sous-directeur	1913
Nomination d'un chef de service	1913
Maintien d'un fonctionnaire en activité dans le secteur public	1913
Ministère de l'Agriculture	
Décret n° 99-2176 du 27 septembre 1999 , modifiant et complétant le décret n° 87-1113 du 22 août 1987, fixant le statut particulier au corps des chercheurs agricoles et de pêche	1913
Décret n° 99-2177 du 27 septembre 1999 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des chercheurs agricoles et de pêche et les niveaux de rémunération	1913
Décret n° 99-2178 du 27 septembre 1999 , modifiant et complétant le décret n° 76-4 du 5 janvier 1976, portant statut particulier des personnels des enseignements secondaire et professionnel, agricoles et des pêches	1914
Décret n° 99-2179 du 27 septembre 1999 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des personnels des enseignements secondaire et professionnel, agricoles et des pêches et les niveaux de rémunération	1916
Nomination d'un commissaire régional	1918
Ministère de la Santé Publique	
Arrêté du ministre de la santé publique du 28 septembre 1999, fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'hémobiologie	1918
Liste des agents à promouvoir au grade de commis de la santé publique	1919

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 99-2181 du 27 septembre 1999, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à Sfax, nécessaire à la construction de la rocade du km 11 Sfax	1919
--	------

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 28 septembre 1999, portant délégation de signature en matière disciplinaire.....	1922
Arrêté du ministre des finances du 28 septembre 1999, portant délégation du pouvoir disciplinaire.....	1923
Arrêts du ministre des finances du 28 septembre 1999, portant délégation de signature	1923

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Cessation de fonctions d'un chef de service	1925
---	------

Ministère de l'Equipement et de l'Habitat

Cahier des charges relatif aux projets de construction verticale de logements collectifs à caractère social, ou économique destinés à la location annexé à l'arrêté du 7 septembre 1999 publié au JORT n° 76 de l'année 1999	1925
--	------

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux épargnants auprès de la caisse d'épargne nationale tunisienne	1928
--	------

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-2157 du 29 septembre 1999.

Monsieur Yadh Chaouachi, ingénieur général, est nommé chargé de mission auprès du Premier ministre.

Par décret n° 99-2158 du 29 septembre 1999.

Monsieur Yadh Chaouachi, ingénieur général, est chargé des fonctions de rapporteur du conseil supérieur de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministère.

En application des dispositions de l'article 3 (nouveau) du décret n° 89-1957 du 23 décembre 1989, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 99-2159 du 29 septembre 1999.

Monsieur Hamadi Bel Hadj Aïssa, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur du centre des recherches et des études administratives à l'école nationale d'administration.

Par décret n° 99-2160 du 28 septembre 1999.

Mme Salwa Khadri épouse Kobbi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de directeur d'administration centrale à la direction générale des services communs au Premier ministère.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 28 septembre 1999.

Sont nommés au conseil d'entreprise du centre national de télédétection, les membres dont les noms suivent :

- Monsieur Mourad Kacem : représentant du Premier ministère,
- Monsieur Raouf Chekir : représentant du ministère des communications en remplacement de Monsieur Kamel Abdelkader,
- Monsieur Ahmed Kamel : représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire en remplacement de Messieurs Mehrez Ben Cheikh et Fitouri Fékih,
- Monsieur Mohamed Rached Boussema : représentant du secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie en remplacement de Messieurs Rifâat Chaâbouni et Salah Ben Abdallah.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 99-2111 du 15 septembre 1999.

Monsieur Hédi Ouji, animateur de la première catégorie, est chargé des fonctions de chef de service au bureau des relations avec le citoyen au ministère de l'intérieur.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 99-2161 du 27 septembre 1999, fixant le statut particulier des agents de conciliation du ministère des affaires sociales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code de travail, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996, et notamment son article 378,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 85-1008 du 7 août 1985, fixant le statut particulier des membres du corps de conciliation du ministère des affaires sociales, tel qu'il a été modifié par le décret n° 97-96 du 20 janvier 1997,

Vu le décret n° 89-1123 du 4 août 1989, fixant organisation et attributions des administrations régionales des affaires sociales,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifiée par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. – Les agents de conciliation sont chargés sous l'autorité directe du ministre des affaires sociales des missions de conciliation en vue de rechercher avec toutes les parties concernées les solutions susceptibles de mettre fin aux conflits collectifs du travail.

Ils sont, en outre, habilités à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de faire réunir dans les conditions les plus favorables la commission centrale et les commissions régionales de conciliation. Ils donnent leur avis sur la situation des conflits collectifs dans le pays à partir de données statistiques et proposent les mesures législatives et réglementaires visant à introduire des améliorations dans la législation du travail ou dans la procédure de règlement des conflits collectifs du travail.

Ils effectuent aussi toutes les enquêtes et les missions qui leur sont particulièrement confiées.

Art. 2. – Lors de l'exercice de leurs fonctions, les agents de conciliation ont le droit de procéder à toute enquête qu'ils jugent nécessaire, notamment recevoir les dépositions, requérir la production de tous documents et livres de comptes, visiter les entreprises ou les lieux de travail concernés et procéder à l'audition de toute personne dont l'avis ou le témoignage est utile au règlement du conflit de travail.

Art. 3. – Les agents de conciliation sont chargés également de recevoir les préavis de grève ou de lock-out accompagnés des dossiers y afférents et de les traiter conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

Chapitre II

Les agents de conciliation

Art. 4. – Le corps des agents de conciliation du ministère des affaires sociales comprend les grades suivants:

- conciliateur général
- conciliateur en chef
- conciliateur

Art. 5. – Les grades visés à l'article 5 du présent décret sont répartis selon les catégories et sous-catégories conformément au tableau ci-après :

Grades	Catégorie	S/ catégorie
Conciliateur général	A	A1
Conciliateur en chef	A	A1
Conciliateur	A	A1

Le grade de conciliateur général comprend seize (16) échelons, le grade de conciliateur en chef comprend vingt (20) échelons et le grade de conciliateur comprend vingt cinq (25) échelons.

La concordance entre les échelons des grades des agents de conciliation et les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires est fixée par décret.

Art. 6. – La durée requise pour l'accès aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an, elle est de deux ans pour l'accès aux autres échelons, et ce, en ce qui concerne le grade de conciliateur.

Pour les grades de conciliateur général et de conciliateur en chef, la cadence d'avancement est fixée à deux ans.

Art. 7. – Le nombre des promotions dans les différents grades est fixé par arrêté du ministre des affaires sociales dans la limite des emplois à pourvoir.

Art. 8. – Les agents de conciliation ne sont pas soumis à une période de stage.

Section I

Les conciliateurs généraux

Art. 9. – Les conciliateurs généraux sont nommés par voie de promotion parmi les conciliateurs en chef titularisés dans leur garde, par décret sur proposition du ministre des affaires sociales, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après.

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration.

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux conciliateurs en chef titularisés dans leur garde et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du ministre des affaires sociales fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix, parmi les conciliateurs en chef titularisés dans leur garde et justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 10. – Les conciliateurs généraux qui sont promus dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret, seront rangés à l'échelon correspondant au niveau de rémunération immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.

Toutefois, l'augmentation obtenue suite à cette promotion ne peut être inférieure à l'avantage que leur auraient procuré un avancement normal dans leur ancien grade.

Section II

Les conciliateurs en chef

Art. 11. – Les conciliateurs en chef sont nommés par voie de promotion parmi les conciliateurs titularisés dans leur garde par décret sur proposition du ministre des affaires sociales, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux conciliateurs titularisés dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du ministre des affaires sociales fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix, parmi les conciliateurs titularisés dans leur grade et justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 12. – Les conciliateurs en chef qui sont promus dans les conditions prévues à l'article 11 du présent décret, seront rangés à l'échelon correspondant au niveau de rémunération immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.

Toutefois, l'augmentation obtenue suite à cette promotion ne peut être inférieure à l'avantage que leur auraient procuré un avancement normal dans leur ancien grade.

Section III

Les conciliateurs

Art. 13. – Les conciliateurs sont recrutés par voie de concours sur titres ou étude des dossiers parmi les inspecteurs centraux du travail ou ceux qui ont un grade équivalent justifiant d'une ancienneté de trois (3) ans et titulaires au moins du diplôme de maîtrise en sciences du travail ou en sciences juridiques ou en sciences économiques.

Les candidats à ce concours doivent avoir une expérience confirmée dans le règlement des conflits collectifs du travail ou en matière de la législation et de la réglementation du travail.

Une commission nommée par arrêté du ministre des affaires sociales veille au déroulement de ce concours.

Art. 14. – Les conciliateurs déclarés admis au concours prévu à l'article 13 du présent décret, sont nommés par arrêté du ministre des affaires sociales.

Art. 15. – Les conciliateurs qui sont nommés conformément aux dispositions de l'article 14 du présent décret, seront rangés à l'échelon correspondant au niveau de rémunération immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.

Toutefois, l'augmentation obtenue suite à cette nomination ne peut être inférieure à l'avantage que leur auraient procuré un avancement normal dans leur ancien grade.

Chapitre III

Dispositions finales

Art. 16. – Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment les dispositions :

- du décret n° 85-1008 du 7 août 1985, fixant le statut particulier des membres du corps de conciliation du ministère des affaires sociales.

Art. 17. – Les ministres des affaires sociales et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2162 du 27 septembre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des agents de conciliation du ministère des affaires sociales et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 85-1009 du 7 août 1985, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux membres du corps de conciliation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-2161 du 27 septembre 1999, fixant le statut particulier des agents de conciliation du ministère des affaires sociales et notamment son article 5.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – La concordance entre l'échelonnement des grades des agents de conciliation du ministère des affaires sociales et les niveaux de rémunération tel que prévu par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Conciliateur général	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25
A	A1	Conciliateur en chef	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
A	A1	Conciliateur	de 1 à 25	de 1 à 25

Art. 2. – Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article 1er du présent décret.

Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice instituée par le décret susvisé n°97-1832 du 16 septembre 1997, au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie, lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Conciliateur général	3	12
Conciliateur en chef	5	10
Conciliateur	10	10

Art. 4. – Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées et notamment :

- le décret n° 85-1009 du 7 août 1985, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux membres du corps de conciliation du ministère des affaires sociales.

Art. 5. – Les ministres des affaires sociales et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION

Décret n° 99-2163 du 27 septembre 1999, modifiant le décret n°73-110 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'Education

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif,

Vu le décret n° 73-110 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-1354 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Sont abrogées les dispositions des articles 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 39, 40, 41 et 42 du décret susvisé n° 73-110 du 17 mars 1973.

Art. 2. – Sont modifiées, les dispositions des articles 7 (paragraphe c), 16, 22 (paragraphe c) et 37 du décret n° 73-110 du 17 mars 1973 susvisé comme suit :

Art. 7. (paragraphe c nouveau) –

c) au choix parmi les inspecteurs de l'enseignement secondaire général, les inspecteurs de l'enseignement secondaire technique et les inspecteurs de l'enseignement

artistique ayant au moins huit années d'ancienneté dans leur grade ou classé à l'échelon correspondant au niveau de rémunération dix (10) et inscrit par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 16. (nouveau) – Les inspecteurs principaux de l'enseignement professionnel sont recrutés au choix parmi les inspecteurs de l'enseignement professionnels ayant atteint au moins l'échelon correspondant au niveau de rémunération sept (7) et ayant assuré des responsabilités administratives et pédagogiques ou justifiant de travaux de recherche et de publications jugés suffisants par une commission consultative dont la composition est fixée par décision du ministre de l'éducation.

Les sujets des travaux de recherche ou de publications doivent être agréés par le ministre de l'éducation.

Art. 22. (paragraphe c nouveau) –

c) au choix parmi les inspecteurs de l'enseignement primaire ayant au moins huit années d'ancienneté dans leur grade ou ayant atteint au moins l'échelon correspondant au niveau de rémunération neuf (9) et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 37. (nouveau) – Les personnels visés aux articles 35 et 36 ci-dessus qui bénéficient d'une promotion sont rangés à l'échelon correspondant au traitement de base d'origine immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne position.

Toutefois, l'augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l'avantage que leur aurait procuré un avancement normal dans leur ancienne position.

Art. 3. – sont ajoutés au décret n° 73-110 du 17 mars 1973, susvisé les articles premier (bis) et premier (troisièmement) dont les dispositions sont les suivantes :

Article premier. (bis) - Les grades visés à l'article premier du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous catégories indiquées au tableau ci-après :

Grades	Catégories	Sous catégories
- inspecteur général de l'éducation nationale	A	A1
- inspecteur principal de l'enseignement secondaire	A	A1
- inspecteur de l'enseignement secondaire général	A	A1
- inspecteur régional de l'enseignement primaire	A	A1
- inspecteur de l'enseignement secondaire technique	A	A1
- inspecteur de l'enseignement primaire	A	A1
- inspecteur de l'enseignement artistique	A	A1
- inspecteur principal de l'enseignement professionnel	A	A2
- inspecteur de l'enseignement professionnel	A	A2
- conseiller de l'enseignement primaire	A	A2
- conseiller de l'enseignement artistique	A	A2

Article premier (troisièmement) - Le grade d'inspecteur général de l'éducation nationale comporte seize (16) échelons.

Les grades d'inspecteur principal de l'enseignement secondaire, d'inspecteur principal de l'enseignement professionnel et d'inspecteur régional de l'enseignement primaire comportent vingt et un (21) échelons.

Les grades d'inspecteur de l'enseignement secondaire général, d'inspecteur de l'enseignement secondaire technique, d'inspecteur de l'enseignement primaire et d'inspecteur de l'enseignement artistique comportent vingt trois (23) échelons.

Les grades d'inspecteur de l'enseignement professionnel, de conseiller de l'enseignement primaire et de conseiller de l'enseignement artistique comportent vingt cinq (25) échelons.

La concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération est fixée par décret.

Art. 4. – Il est ajouté à l'article 38 du décret n° 73-110 du 17 mars 1973, un troisième paragraphe ainsi libellé.

Art. 38. (troisième paragraphe) – Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n°97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux années quand l'agent atteint l'un des échelons fixés par le décret portant concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération.

Art. 5. – Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2164 du 27 septembre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 73-110 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2163 du 29 septembre 1999,

Vu le décret n° 73-111 du 17 mars 1973, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels d'inspection pédagogique du ministère de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n°97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – La concordance entre les échelons des grades du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération tels que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Inspecteur général de l'éducation nationale	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25
A	A1	Inspecteur principal de l'enseignement secondaire	1	5
			2	6
			3	7
			4	8
			5	9
			6	10
			7	11
			8	12

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
			9	13
			10	14
			11	15
			12	16
			13	17
			14	18
			15	19
			16	20
			17	21
			18	22
			19	23
			20	24
			21	25
A	A1	Inspecteur régional de l'enseignement primaire	1	5
			2	6
			3	7
			4	8
			5	9
			6	10
			7	11
			8	12
			9	13
			10	14
			11	15
			12	16
			13	17
			14	18
			15	19
			16	20
			17	21
			18	22
			19	23
			20	24
			21	25
A	A1	Inspecteur de l'enseignement secondaire général	1	3
			2	4
			3	5
			4	6
			5	7
			6	8
			7	9
			8	10
			9	11
			10	12
			11	13
			12	14
			13	15

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
			14	16
			15	17
			16	18
			17	19
			18	20
			19	21
			20	22
			21	23
			22	24
			23	25
A	A1	Inspecteur de l'enseignement secondaire technique	1	3
			2	4
			3	5
			4	6
			5	7
			6	8
			7	9
			8	10
			9	11
			10	12
			11	13
			12	14
			13	15
			14	16
			15	17
			16	18
			17	19
			18	20
			19	21
			20	22
			21	23
			22	24
			23	25
A	A1	Inspecteur de l'enseignement artistique	1	3
			2	4
			3	5
			4	6
			5	7
			6	8
			7	9
			8	10
			9	11
			10	12
			11	13
			12	14
			13	15
			14	16

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
			15	17
			16	18
			17	19
			18	20
			19	21
			20	22
			21	23
			22	24
			23	25
A	A1	Inspecteur de l'enseignement primaire	1	3
			2	4
			3	5
			4	6
			5	7
			6	8
			7	9
			8	10
			9	11
			10	12
			11	13
			12	14
			13	15
			14	16
			15	17
			16	18
			17	19
			18	20
			19	21
			20	22
			21	23
			22	24
			23	25
A	A2	Inspecteur principal de l'enseignement professionnel	1	5
			2	6
			3	7
			4	8
			5	9
			6	10
			7	11
			8	12
			9	13
			10	14
			11	15
			12	16
			13	17
			14	18
			15	19

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
			16	20
			17	21
			18	22
			19	23
			20	24
			21	25
A	A2	Inspecteur de l'enseignement professionnel	de 1 à 25	de 1 à 25
A	A2	Conseiller de l'enseignement artistique	de 1 à 25	de 1 à 25
A	A2	Conseiller de l'enseignement primaire	de 1 à 25	de 1 à 25

Art. 2. – Les personnels de l'inspection pédagogique relevant du ministère de l'éducation reclassés dans la grille des salaires, sont rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération selon le tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice cesse définitivement d'être servie au profit des personnels de l'inspection pédagogique relevant du ministère de l'éducation reclassés dans la grille des salaires lorsqu'ils auront atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
- inspecteur général de l'éducation nationale	3	12
- inspecteur principal de l'enseignement secondaire	7	11
- inspecteur régional de l'enseignement primaire	7	11
- inspecteur de l'enseignement secondaire général	8	10
- inspecteur de l'enseignement secondaire technique	8	10
- inspecteur de l'enseignement artistique	8	10
- inspecteur de l'enseignement primaire	7	9
- inspecteur principal de l'enseignement professionnel	8	12
- inspecteur de l'enseignement professionnel	11	11
- conseiller de l'enseignement artistique	11	11
-conseiller de l'enseignement primaire	11	11

Art. 4. – Conformément aux dispositions de l'article 38 (nouveau) du décret n° 73-110 du 17 mars 1973 susvisé, tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-2163 du 27 septembre 1999, la cadence d'avancement des grades du corps des personnels de l'inspection pédagogique relevant du ministère de l'éducation, est modifiée lorsque l'agent atteint l'échelon indiqué au tableau ci-après :

Grade	Echelon correspondant au changement de la cadence	Niveau de rémunération correspondant
- inspecteur général de l'éducation nationale	1	10
- inspecteur principal de l'enseignement secondaire	5	9
- inspecteur régional de l'enseignement primaire	5	9
- inspecteur de l'enseignement secondaire général	6	8
- inspecteur de l'enseignement secondaire technique	6	8
- inspecteur de l'enseignement artistique	6	8
- inspecteur de l'enseignement primaire	6	8
- inspecteur principal de l'enseignement professionnel	7	11
- inspecteur de l'enseignement professionnel	8	8
- conseiller de l'enseignement artistique	8	8
-conseiller de l'enseignement primaire	8	8

Art. 5. – Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret et notamment le décret n° 73-111 du 17 mars 1973 susvisé.

Art. 6. - Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2165 du 27 septembre 1999, modifiant le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, portant création du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif,

Vu le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, portant création du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 92-513 du 2 mars 1992,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion aux choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Sont modifiées les dispositions des articles 3, 5 (paragraphe 3) 6 et 7 du décret susvisé n°80-1136 du 15 septembre 1980 comme suit :

Art. 3. (nouveau) – Le grade de professeur principal de l'enseignement secondaire visé à l'article premier du présent décret appartient à la sous catégorie A1 de la catégorie A.

Art. 5. (paragraphe 3 nouveau) –

3) Dans la limite de 10% des postes à pourvoir : au choix parmi les professeurs d'école normale, les professeurs de l'enseignement secondaire général, les professeurs de

l'enseignement artistique et les professeurs de l'enseignement secondaire technique, titulaires dans leur grade et justifiant de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et remplissant l'une des deux conditions suivantes :

a) être classés à l'échelon correspondant au niveau de rémunération dix (10) et chargés depuis au moins 5 ans des fonctions de directeur ou de censeur d'établissement d'enseignement normal ou secondaire général ou technique ou d'un emploi fonctionnel de l'administration centrale ou régionale.

b) être classés à l'échelon correspondant au niveau de rémunération onze (11).

La nomination, au choix, des professeurs principaux intervient chaque année, après avis d'une commission consultative, dont les membres sont fixés par décision du ministre de l'éducation.

Dans le cas où le mérite des candidats est jugé égal, la priorité de nomination dans le grade de professeur principal est accordé à l'enseignant exerçant dans les classes.

Art. 6. (nouveau) – Les professeurs principaux de l'enseignement secondaire sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation et confirmés à compter de la date de leur nomination dans le grade de professeur principal.

Le fonctionnaire qui bénéficie d'une promotion est rangé à l'échelon correspondant au traitement de base d'origine immédiatement supérieur à celui qu'il percevait dans son ancienne position.

Toutefois, l'augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l'avantage que lui aurait procuré un avancement normal dans son ancienne position.

Les professeurs d'enseignement secondaire général, artistique et technique promus à leur gardes par voie de concours sur épreuves écrites et orales, ou sur épreuves pratiques ont droit de participer aux concours de recrutement dans le grade de professeur principal dès l'obtention de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent.

Art. 7. (nouveau) – La durée requise pour que les professeurs principaux accèdent à un échelon supérieur est fixée à un an et 9 mois. Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux années quand l'agent atteint l'un des échelons fixés par le décret portant concordance entre l'échelonnement du grade de ce corps et les niveaux de rémunération.

Art. 2. – Est ajouté au décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980 susvisé, l'article 3 (bis) dont les dispositions sont les suivantes.

Art. 3. (bis) – Le grade de professeur principal de l'enseignement secondaire comporte vingt cinq (25) échelons.

La concordance entre l'échelonnement de ce grade et les niveaux de rémunération est fixée par décret.

Art. 3. – Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2166 du 27 septembre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, portant création du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2165 du 27 septembre 1999,

Vu le décret n° 80-1137 du 15 septembre 1980, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n°97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – La concordance entre les échelons du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération tels que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, susvisé est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Professeur principal de l'enseignement secondaire	de 1 à 25	de 1 à 25

Art. 2. – Les professeurs principaux de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'éducation reclassés dans le grille des salaires, sont rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération selon le tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice cesse définitivement d'être servie au profit des professeurs principaux de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'éducation reclassés dans la grille des salaires lorsqu'ils auront atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Professeur principal de l'enseignement secondaire	10	10

Art. 4. – conformément aux dispositions de l'article 7 (nouveau) du décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980 susvisé, tel qu'il est modifié par le décret n° 99-2165 du 27 septembre 1999, la cadence d'avancement des grades des professeurs principaux de l'enseignements secondaire est modifiée lorsque l'agent atteint l'échelon indiqué au tableau ci-après :

Grade	Echelon correspondant au changement de la cadence	Niveau de rémunération correspondant
Professeur principal de l'enseignement secondaire	8	8

Art. 5. – Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret et notamment le décret n° 80-1137 du 15 septembre 1980 susvisé.

Art. 6. - Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2167 du 27 septembre 1999, modifiant le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-2113 du 28 octobre 1998,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-1431 du 13 juillet 1998, portant statut particulier des enseignants agrégés exerçant aux établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur et notamment l'article 11,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. – Sont abrogées les dispositions des articles 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 du décret n° 73-114 du 17 mars 1973 susvisé.

Art. 2. – Sont modifiées, les dispositions de l'article 26 (paragraphe premier) du décret n° 73-114 du 17 mars 1973 susvisé comme suit :

Grade	Catégories	Catégories
- professeur d'enseignement secondaire	A	A2
- professeur d'enseignement artistique	A	A2
- professeur d'enseignement secondaire du premier cycle	A	A3
- professeur d'enseignement artistique du premier cycle	A	A3
- maître d'enseignement secondaire	B	
- maître d'enseignement artistique	B	
- moniteur d'enseignement artistique	C	

Art. 3. – Chaque grade du corps des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation comporte vingt cinq (25) échelons.

La concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération est fixée par décret.

Art. 4. - Il est ajouté à l'article 27 du décret n° 73-114 du 17 mars 1973, un troisième paragraphe ainsi libellé :

Art. 27. (troisième paragraphe) – Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux années quand l'agent atteint l'un des échelons fixés par le décret portant concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération.

Art. 5. – Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2168 du 27 septembre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Art. 26. – (paragraphe premier nouveau) –

I – Les candidats titulaires dans un grade d'enseignant et nommés dans un grade supérieur régi par les dispositions du présent décret sont astreints à une période de stage d'un an pouvant être renouvelée une fois au terme de laquelle ils sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit confirmés dans leur nouveau grade, soit reversés dans leur grade précédent, et considérés pour la promotion ne l'ayant jamais quitté.

Le fonctionnaire qui bénéficie d'une promotion est rangé à l'échelon correspondant au traitement de base d'origine immédiatement supérieur à celui qu'il percevait dans son ancienne position.

Toutefois, l'augmentation obtenue à la promotion ne peut être inférieure à l'avantage que lui aurait procuré un avancement normal dans son ancienne position.

Art. 3. – Sont ajoutés au décret n° 73-114 du 17 mars 1973 susvisé, les articles 2 et 3 dont les dispositions sont les suivantes :

Art. 2. – Les grades visés à l'article premier du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau suivant :

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2167 du 27 septembre 1999,

Vu le décret n° 73-115 du 17 mars 1973, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades du corps des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération tels que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A2	Professeur d'enseignement secondaire	De 1 à 25	De 1 à 25
A	A2	Professeur d'enseignement artistique	De 1 à 25	De 1 à 25
A	A3	Professeur d'enseignement secondaire du 1er cycle	De 1 à 25	De 1 à 25
A	A3	Professeur d'enseignement artistique du 1er cycle	De 1 à 25	De 1 à 25
B		Maître d'enseignement secondaire	De 1 à 25	De 1 à 25
B		Maître d'enseignement artistique	De 1 à 25	De 1 à 25
C		Moniteur d'enseignement artistique	De 1 à 25	De 1 à 25

Art. 2. - Les personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation, reclassés dans la grille des salaires, sont rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération selon le tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice cesse définitivement d'être servie au profit des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation reclassés dans la grille de salaires lorsqu'ils auront atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Professeur d'enseignement secondaire	12	12
Professeur d'enseignement artistique	12	12
Professeur d'enseignement secondaire du 1er cycle	13	13
Professeur d'enseignement artistique du 1er cycle	13	13
Maître d'enseignement secondaire	15	15
Maître d'enseignement artistique	15	15
Moniteur d'enseignement artistique	16	16

Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'article (27) (nouveau) du décret n° 73-114 du 17 mars 1973 susvisé tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-2167 du 27 septembre 1999, la cadence d'avancement des grades du corps des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation, est modifiée lorsque l'agent atteint l'échelon indiqué au tableau ci-après :

Grade	Echelon correspondant au changement de la cadence	Niveau de rémunération correspondant
Professeur d'enseignement secondaire	8	8
Professeur d'enseignement artistique	8	8
Professeur d'enseignement secondaire du 1er cycle	9	9
Professeur d'enseignement artistique du 1er cycle	9	9
Maître d'enseignement secondaire	10	10
Maître d'enseignement artistique	10	10
Moniteur d'enseignement artistique	14	14

Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite
Moniteur d'enseignement artistique	5	5

Art. 6. — Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret et notamment le décret n° 73-115 du 17 mars 1973 susvisé.

Art. 7. — Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2169 du 27 septembre 1999, modifiant le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif,

Vu le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire, technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-2112 du 28 octobre 1998,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions des articles 3, 6, 9, 12, 15, 17, 18 et 19 du décret n° 73-112 du 17 mars 1973 susvisé.

Art. 2. - Sont modifiés, les articles 1er et 20 (paragraphe 1) du décret n° 73-112 du 17 mars 1973 susvisé comme suit :

Article premier (nouveau). - Le présent décret fixe les dispositions statutaires applicables aux personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation appartenant aux grades suivants :

1 - Professeur d'enseignement secondaire technique.

2 - Chef de travaux d'enseignement technique du 1er cycle.

3 - Professeur d'enseignement technique du 1er cycle.

4 - Maître d'enseignement technique.

5 - Instructeur technique.

Art. 20 (paragraphe 1 nouveau) : 1 - Les candidats titulaires dans un grade d'enseignant et nommés dans un grade supérieur régi par les dispositions du présent décret sont astreints à une période de stage d'un an pouvant être renouvelée une fois au terme de laquelle ils sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit confirmés dans leur nouveau grade soit reversés dans leur grade précédent et considérés pour la promotion comme ne l'ayant jamais quitté.

Ils sont rangés à l'échelon correspondant au traitement de base d'origine immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne position.

Toutefois, l'augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l'avantage que leur aurait procuré un avancement normal dans leur ancienne position.

Art. 3. - Sont ajoutés au décret n° 73-112 du 17 mars 1973 susvisé les articles premier (bis) et premier (troisièmement) dont les dispositions sont les suivantes :

Article premier (bis). - Les grades visés à l'article premier du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :

Grades	Catégories	Sous-catégories
Professeur d'enseignement secondaire technique	A	A2
Chef de travaux d'enseignement technique du 1er cycle	A	A3
Professeur d'enseignement technique du 1er cycle	A	A3
Maître d'enseignement technique	B	
Instructeur technique	C	

Article premier (troisièmement). - Chaque grade du corps des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation comporte vingt cinq (25) échelons.

La concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération est fixée par décret.

Art. 4. - Il est ajouté à l'article 21 le décret n° 73-112 du 17 mars 1973 un quatrième paragraphe ainsi libellé.

Art. 21 (quatrième paragraphe). - Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence

d'avancement est fixée à deux années quand l'agent atteint l'un des échelons fixés par le décret portant concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération.

Art. 5. - Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 1999

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2170 du 27 septembre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des personnels d'enseignement exerçant aux établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants exerçant aux établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2169 du 27 septembre 1999,

Vu le décret n° 73-113 du 17 mars 1973, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades du corps des personnels d'enseignement exerçant aux établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous - catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération Correspondant
A	A2	Professeur d'enseignement secondaire technique	de 1 à 25	de 1 à 25
A	A3	Chef de travaux d'enseignement technique du 1er cycle	de 1 à 25	de 1 à 25
A	A3	Professeur d'enseignement technique du 1er cycle	de 1 à 25	de 1 à 25
B		Maître d'enseignement technique	de 1 à 25	de 1 à 25
C		Instructeur technique	de 1 à 25	de 1 à 25

Art. 2. - Les personnels d'enseignement exerçant aux établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation, reclassés dans la grille des salaires, sont rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération selon le tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice cesse définitivement d'être servie au profit des personnels d'enseignement exerçant aux établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation reclassés dans la grille des salaires lorsqu'ils auront atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Professeur d'enseignement secondaire technique	12	12
Chef de travaux de l'enseignement technique du 1er cycle	13	13
Professeur d'enseignement technique du 1er cycle	13	13
Maître d'enseignement technique	15	15
Instructeur technique	16	16

Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'article 21 (nouveau) du décret n° 73-112 du 17 mars 1973 susvisé, tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-2169 du 27 septembre 1999, la cadence d'avancement des grades du corps des personnels d'enseignement exerçant aux établissements d'enseignements secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation, est modifiée lorsque l'agent atteint l'échelon indiqué au tableau ci-après :

Grade	Echelon correspondant au changement de la cadence	Niveau de rémunération correspondant
Professeur d'enseignement secondaire technique	8	8
Chef de travaux de l'enseignement technique du 1er cycle	8	8
Professeur d'enseignement technique du 1er cycle	9	9
Maître d'enseignement technique	10	10
Instructeur technique	11	11

Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite
Instructeur technique	5	5

Art. 6. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret et notamment le décret n° 73-113 du 17 mars 1973 susvisé.

Art. 7.- Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2171 du 27 septembre 1999, modifiant le décret n° 90-2020 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier des personnels de surveillance exerçant dans les établissements d'enseignement secondaire et primaire relevant du ministère de l'éducation,

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif,

Vu le décret n° 90-2020 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier des personnels de surveillance exerçant dans les établissements d'enseignement secondaire et primaire relevant du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions des articles 4 et 6 du décret n° 90-2020 du 3 décembre 1990 susvisé.

Art. - 2. - Est modifié, le troisième paragraphe de l'article 8 et l'article 9 du décret n° 90-2020 du 3 décembre 1990 susvisé comme suit :

Art. 8. (paragraphe trois nouveau). 3) Les surveillants promus au grade de surveillant principal sont rangés à l'échelon correspondant au traitement de base d'origine immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne position.

Toutefois, l'augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l'avantage que leur aurait procuré un avancement normal dans leur ancienne position.

Ils sont astreints dans leur nouveau grade à une période de stage d'un an pouvant être renouvelée une fois, au terme de laquelle ils sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit titularisés dans leur nouveau grade soit reversés dans leur grade précédent et considérés pour la promotion comme ne l'ayant jamais quitté.

Les secrétaires d'administration ou les agents appartenant à des grades équivalents intégrés dans le grade de surveillant, sont rangés au même échelon et garderont leur ancienneté de catégorie, de grade et d'échelon acquise dans leur ancien grade.

Art. 9 (nouveau). - Pour les agents régis par les dispositions du présent décret, la durée requise pour accéder à un échelon supérieur est fixée à un an et neuf mois. Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux années quand l'agent atteint l'un des échelons fixés par le décret portant concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération.

Art. 3.- Est ajouté au décret n° 90-2020 du 3 décembre 1990 susvisé, l'article premier (bis) dont les dispositions sont les suivantes :

Article premier (bis). - Chaque grade du corps des personnels de surveillance exerçant dans les établissements d'enseignement secondaire et primaire relevant du ministère de l'éducation comporte vingt cinq (25) échelons.

La concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération, est fixée par décret.

Art. 4. - Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 27 septembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2172 du 27 septembre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades de surveillant principal et surveillant exerçant dans les établissements d'enseignement secondaire et primaire relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 90-2020 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier des personnels de surveillance exerçant dans les établissements d'enseignement secondaire et primaire relevant du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2171 du 27 septembre 1999,

Vu le décret n° 90-2021 du 3 décembre 1990, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux surveillants principaux et surveillant exerçant dans les établissements d'enseignement secondaire et du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades de surveillant principal et surveillant exerçant dans les établissements d'enseignement secondaire et primaire relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération tels que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous - catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A B	A3	Surveillant principal Surveillant	de 1 à 25 de 1 à 25	de 1 à 25 de 1 à 25

Art. 2.- Les personnels de surveillance exerçant dans les établissements d'enseignement secondaire et primaire reclassés dans la grille des salaires, sont rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération selon le tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice cesse définitivement d'être servie au profit des personnels de surveillance exerçant dans les établissements d'enseignement secondaire et primaire relevant du ministère de l'éducation reclassés dans la grille des salaires lorsqu'ils auront atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Surveillant principal	12	12
Surveillant	13	13

Art. 4.- Conformément aux dispositions de l'article (9) (nouveau) du décret n° 90-2020 du 3 décembre 1990 susvisé, tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-2171 du 27 septembre 1999, la cadence d'avancement des grades de surveillant principal et surveillant exerçant dans les établissements d'enseignement secondaire et primaire, est modifiée lorsque l'agent atteint l'échelon indiqué au tableau ci-après :

Grade	Echelon correspondant au changement de la cadence	Niveau de rémunération correspondant
Surveillant principal	12	12
Surveillant	13	13

Art. 5. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret et notamment le décret n° 90-2021 du 3 décembre 1990 susvisé.

Art. 6. - Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2173 du 27 septembre 1999, modifiant le décret n° 73-121 du 17 mars 1973 portant statut particulier des personnels de surveillance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif,

Vu le décret n° 73-121 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels de surveillance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 90-2020 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier des personnels de surveillance exerçant dans les établissements d'enseignement secondaire et primaire relevant du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Le titre du décret n° 73-121 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels de surveillance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, est modifié comme suit :

Décret n° 73-121 du 17 mars 1973, portant statut particulier des surveillants généraux des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation.

Art. 2. – Sont abrogées, les dispositions des articles 3, 7 et 20 du décret n° 73-121 du 17 mars 1973 susvisé.

Art. 3. – Sont modifiés, les articles premier et 18 (paragraphe premier) du décret n° 73-121 du 17 mars 1973 susvisé comme suit :

Article premier (nouveau) : Le présent décret fixe les dispositions statutaires applicables aux surveillants généraux exerçant aux établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et appartenant aux grades suivants :

- surveillant général de 1ère catégorie
- surveillant général de 2ème catégorie.

Article 18 (paragraphe premier nouveau) :

I – A l'exception des surveillants généraux de première catégorie, les candidats titulaires nommés dans le grade de surveillant général de deuxième catégorie sont astreints à une période de stage de deux ans pouvant être prorogée d'une année au terme de laquelle ils sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit confirmés dans leur nouveau grade, soit reversés dans leur grade précédent et considérés pour la promotion comme ne l'ayant jamais quitté.

Le fonctionnaire qui bénéficie d'une promotion est rangé à l'échelon correspondant au traitement de base d'origine immédiatement supérieur à celui qu'il percevait dans son ancienne position.

Toutefois, l'augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l'avantage que lui aurait procuré un avancement normal dans son ancienne position.

Art. 4. – Sont ajoutés au décret n° 73-121 du 17 mars 1973 susvisé, les articles premier (bis) et premier (troisièmement) dont les dispositions sont les suivantes :

Article premier (bis) : Les grades visés à l'article premier du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :

Grades	Catégories	Sous-catégories
Surveillant général de 1ère catégorie	A	A3
Surveillant général de 2ème catégorie	A	A3

Article premier (troisièmement) : Le grade de surveillant général de 1ère catégorie comporte vingt trois (23) échelons.

Le grade de surveillant général de 2ème catégorie comporte vingt quatre (24) échelons.

La concordance entre l'échelonnement des grades de surveillant général de première catégorie et surveillant général de 2ème catégorie et les niveaux de rémunération est fixée par décret.

Art. 5. – Il ajouté à l'article 19 du décret n° 73-121 du 17 mars 1973 un troisième paragraphe ainsi libellé :

Article 19 (troisième paragraphe) : Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux années quand l'agent atteint l'un des échelons fixés par le décret portant concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération.

Art. 6. - Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2174 du 27 septembre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades de surveillant général de première catégorie et surveillant général de deuxième catégorie des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 73-121 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels de surveillance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2173 du 27 septembre 1999,

Vu le décret n° 73-122 du 17 mars 1973, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de surveillance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – La concordance entre les échelons des grades de surveillant général de 1ère catégorie et surveillant générale de 2ème catégorie des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération tels que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération Correspondant
A	A3	Surveillant général de 1ère catégorie	1	3
			2	4
			3	5
			4	6
			5	7
			6	8
			7	9
			8	10
			9	11
			10	12
			11	13
			12	14
			13	15
			14	16
			15	17
			16	18
			17	19
			18	20
			19	21
			20	22
			21	23
			22	24
			23	25
A	A3	Surveillant général de 2ème catégorie	1	2
			2	3
			3	4
			4	5
			5	6
			6	7

Catégorie	Sous catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération Correspondant
			7	8
			8	9
			9	10
			10	11
			11	12
			12	13
			13	14
			14	15
			15	16
			16	17
			17	18
			18	19
			19	20
			20	21
			21	22
			22	23
			23	24
			24	25

Art. 2.- Les surveillants généraux de première catégorie et les surveillants généraux de deuxième catégorie des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation reclassés dans la grille des salaires, sont rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération selon le tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice cesse définitivement d'être servie au profit des surveillants généraux de première catégorie et des surveillants généraux de deuxième catégorie des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation reclassés dans la grille des salaires lorsqu'ils auront atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Surveillant général de 1ère catégorie	12	14
Surveillant général de 2ème catégorie	12	13

Art. 4.- Conformément aux dispositions de l'article (19) (nouveau) du décret n° 73-121 du 17 mars 1973 susvisé, tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-2173 du 27 septembre 1999, la cadence d'avancement des grades de surveillant général de 1ère catégorie et de surveillant général de 2ème catégorie des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation est modifiée lorsque l'agent atteint l'échelon indiqué au tableau ci-après

Grade	Echelon correspondant au changement de la cadence	Niveau de rémunération correspondant
Surveillant général de 1ère catégorie	9	11
Surveillant général de 2ème catégorie	10	11

Art. 5. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret et notamment le décret n° 73-122 du 17 mars 1973 susvisé.

Art. 6. - Les ministres de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 99-2073 du 15 septembre 1999.

Monsieur Chokri Ouane, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur du centre régional de l'éducation et de la formation continue de Monastir.

En application des dispositions de l'article 1er du décret n° 91-1924 du 16 décembre 1991, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 99-2074 du 15 septembre 1999.

Monsieur Khélifa Torki, inspecteur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur du deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'enseignement de Médenine.

Par décret n° 99-2075 du 15 septembre 1999.

Monsieur Mohamed Kamel Yahyaoui, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à la direction régionale de l'enseignement de Médenine.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 99-2175 du 27 septembre 1999.

Madame Aziza Daoud née Bouden, professeur de l'enseignement technique du premier cycle, est maintenue en activité pour une troisième année, et ce, à compter du 1er octobre 1999.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 99-2176 du 27 septembre 1999, modifiant et complétant le décret n° 87-1113 du 22 août 1987, fixant le statut particulier au corps des chercheurs agricoles et de pêche.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 87-1113 du 22 août 1987, fixant le statut particulier au corps des chercheurs agricoles et de pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 4, 8, 15 et 19 du décret susvisé n° 87-1113 du 22 août 1987 sont abrogées.

Art. 2. - Il est ajouté au décret susvisé n° 87-1113 du 22 août 1987 les articles 35 (bis) et 35 (ter) suivants :

Art. 35. (bis) - Le grade de directeur de recherche agricole et de pêche comprend vingt deux (22) échelons.

Le grade de maître de recherche agricole et de pêche comprend vingt cinq (25) échelons.

Le grade de chargé de recherche agricole et de pêche comprend vingt cinq (25) échelons.

Le grade d'attaché de recherche agricole et de pêche comprend vingt cinq (25) échelons.

La concordance entre les échelons des grades des chercheurs agricoles et de pêche et les niveaux de rémunérations prévus par la grille des salaires, telle que fixée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, est fixée par décret.

Art. 35. (ter) - Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, et pour tous les grades des chercheurs agricoles et de pêche, la cadence d'avancement est fixée à deux (2) ans lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour le changement de la cadence d'avancement	Niveau de rémunération
Directeur de recherche agricole et de pêche	4	7
Maître de recherche agricole et de pêche	4	4
Chargé de recherche agricole et de pêche	6	6
Attaché de recherche agricole et de pêche	7	7

Art. 3. - Les ministres de l'agriculture et des finances et sont chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2177 du 27 septembre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des chercheurs agricoles et de pêche et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 87-1113 du 22 août 1987, fixant le statut particulier au corps des chercheurs agricoles et de pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2176 du 27 septembre 1999,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades du corps des chercheurs agricoles et de pêche et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, est fixée conformément aux indications du tableau suivant :

Catégorie	Sous catégorie	Grades	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Directeur de recherche agricoles et de pêche	1	4
			2	5
			3	6
			4	7
			5	8
			6	9
			7	10
			8	11
			9	12
			10	13
			11	14
			12	15
			13	16
			14	17
			15	18
			16	19
			17	20
			18	21
			19	22
			20	23
			21	24
			22	25
A	A1	Maître de recherche agricole et de pêche	de 1 à 25	de 1 à 25
A	A1	Chargé de recherche agricole et de pêche		
A	A1	Attaché de recherche agricole et de pêche		

Art. 2. - Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article 1er du présent décret.

Art. 3 . - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, au profit des agents reclassés dans la grille des salaire, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Directeur de recherche agricole et de pêche	6	9
Maître de recherche agricole et de pêche	11	11
Chargé de recherche agricole et de pêche	11	11
Attaché de recherche agricole et de pêche	10	10

Art. 4. - Les ministres de l'agriculture et des finances et sont chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2178 du 27 septembre 1999, modifiant et complétant le décret n° 76-4 du 5 janvier 1976, portant statut particulier des personnels des enseignements secondaire et professionnel, agricoles et des pêches.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 76-4 du 5 janvier 1976, portant statut particulier des personnels des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches ensembles les textes qui l'ont modifié et complété,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 4,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les articles 2, 4, 11, 15, 22, 25 et 28 du décret susvisé n° 76-4 du 5 janvier 1976, portant statut particulier des personnels des enseignements secondaire et professionnel agricole et des pêches, sont abrogés.

Art. 2. - Il est ajouté au décret susvisé n° 76-4 du 5 janvier 1976, les articles suivants : 16(bis), 16(ter), 16(4), 16(5), 16(6), 44(bis), 44(ter), et 48(bis).

Art. 16. bis : Les agents techniques enseignants exercent aux centres de formation professionnels et de recyclage agricole et des pêches. Ils sont chargés outre l'enseignement technique qu'ils assurent selon leur spécialité dans les centres de formation et de recyclage agricoles et des pêches, de la participation aux conseils des enseignants et d'orientation et au déroulement des examens, aux réunions à caractère pédagogique et technique et à toute action de perfectionnement ou de recyclage organisée dans la région et aux travaux de groupes d'études et de recherche pédagogique organisés au sein de leur établissement.

Art. 16 (ter) : Le grade d'agent technique enseignant comprend vingt cinq (25) échelons.

Art. 16 (4) : La durée requise pour avancer d'un échelon à un autre, est fixée à un an et 9 mois, et lorsque l'agent technique enseignant atteint le onzième (11ème) échelon la cadence d'avancement est fixée à deux ans et ce en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé.

Art. 16 (5) : Les agents techniques enseignant sont recrutés :

a/ par voie de nomination directe parmi les agents techniques justifiant d'une ancienneté d'une année au moins en cette qualité.

b/ par voie de nomination directe parmi les sortants d'une école de formation créée ou agréée par l'administration à cet effet et dont les études ont été jugées acceptables conformément au statut particulier de l'établissement d'enseignement concerné.

c/ par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus et ayant subi avec succès le cycle d'enseignement primaire et ayant accompli la sixième (6) année au moins d'enseignement secondaire ou titulaire du diplôme de fin d'études d'enseignement de base et ayant accompli la troisième année au moins de l'enseignement secondaire ou titulaires d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Les modalités de l'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Les agents techniques enseignants sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.

Art. 16 (6) : Les agents techniques enseignants sont astreints à une durée de stage d'une année pour les agents recrutés selon le paragraphe "b" de l'article 16(5) susvisé et de deux années pour les agents recrutés selon les paragraphes "a" et "c" de l'article 16(5) susvisé pouvant être prorogée d'une année au terme de laquelle ils sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit titularisés dans leur grade soit licenciés.

Art. 44 (bis) :

* le grade d'inspecteur général de l'enseignement agricole ou des pêches comprend seize (16) échelons

* le grade d'inspecteur principal de l'enseignement agricole ou des pêches comprend vingt deux (22) échelons

* le grade d'inspecteur de l'enseignement agricole ou des pêches comprend vingt cinq (25) échelons

* le grade d'ingénieur principal enseignant de l'enseignement secondaire agricole et des pêches comprend vingt cinq (25) échelons

* le grade d'ingénieur des travaux enseignant de l'enseignement secondaire agricole et des pêches comprend vingt cinq (25) échelons

* le grade d'ingénieur adjoint enseignant comprend vingt cinq (25) échelons

* le grade d'adjoint technique enseignant comprend vingt cinq (25) échelons.

la concordance entre les échelons des grades des personnels des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches et les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires, est fixée par décret.

Art 44(ter) : Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux ans lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour le changement de la cadence d'avancement
Inspecteur principal de l'enseignement agricole ou des pêches	05
Inspecteur de l'enseignement agricole ou des pêches	06
Ingénieur principal enseignant de l'enseignement secondaire agricole et des pêches	07
Ingénieur des travaux enseignant de l'enseignement secondaire agricole et des pêches	08
Ingénieur adjoint enseignant	09
Adjoint technique enseignant	10

Toutefois, pour le grade d'inspecteur général de l'enseignement agricole ou des pêches, la cadence d'avancement est fixée à deux ans pour tous les échelons.

Dispositions transitoires

Art. 48 (bis) : Sont intégrés dans le grade d'adjoint technique enseignant, les agents techniques enseignants justifiant d'une ancienneté de cinq (5) ans au moins dans ce grade et ayant subi avec succès un examen professionnel ouvert dans la limite des postes à pourvoir, et ce, jusqu'à l'extinction du grade technique enseignant.

Les modalités de l'organisation de l'examen professionnel susvisé sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Art. 3. - Les ministres de l'agriculture et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2179 du 27 septembre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des personnels des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 76-4 du 5 janvier 1976, portant statut du corps des personnels des enseignements secondaire et professionnel agricoles et des pêches ensembles les textes l'ayant modifié et complété et notamment le décret n° 99-2178 du 27 septembre 1999.

Vu le décret n° 76-5 du 5 janvier 1976, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels appartenant au cadres particuliers des enseignements secondaires et professionnels agricoles et des pêches,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades du corps des personnels des enseignements secondaire et professionnel, agricoles et des pêches et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, est fixée conformément aux indications du tableau suivant :

Catégorie	Sous catégorie	Grades	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Inspecteur général de l'enseignement agricole ou des pêches	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25
A	A1	Inspecteur principal de l'enseignement agricole et des pêches	1	4
			2	5

			3	6
			4	7
			5	8
			6	9
			7	10
			8	11
			9	12
			10	13
			11	14
			12	15
			13	16
			14	17
			15	18
			16	19
			17	20
			18	21
			19	22
			20	23
			21	24
			22	25
A	A1	Inspecteur de l'enseignement agricole ou des pêches	de	de
A	A1	Enseignant de l'enseignement secondaire agricole et des pêches	1	1
A	A2	Ingénieurs des travaux Enseignant de l'enseignement secondaire agricole et des pêches	à	à
A	A3	Ingénieur adjoint Enseignant	25	25
B		Adjoint technique Enseignant		

Art. 2. - Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article 1er du présent décret.

Art. 3 . - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
- Inspecteur général de l'enseignement agricole ou des pêches	3	12
- Inspecteur principal de l'enseignement agricole ou des pêches	7	10
- Inspecteur de l'enseignement agricole ou des pêches	8	8
- Ingénieur principal enseignant de l'enseignement secondaire agricole et des pêches	9	9

Grades	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
- Ingénieur des travaux enseignant de l'enseignement secondaire agricole et des pêches	10	10
- Ingénieur adjoint enseignant	11	11
- Adjoint technique enseignant	12	12

Art. 4. - A titre transitoire et jusqu'à l'extinction du grade d'agent technique enseignant, conformément aux dispositions de l'article 48(bis) du décret n° 99-2178 du 27 septembre 1999, modifiant et complétant le décret n° 76-4 du 5 janvier 1976 susvisé, la concordance entre les échelons du grade d'agent technique enseignant et le niveau de rémunération, est fixée conformément aux dispositions du tableau ci-après :

Grade	Catégorie	Sous catégorie	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
Agent technique Enseignant	C		de 1 à 25	de 1 à 25

Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice servie aux agents techniques enseignants cesse définitivement d'être rétribuée lorsque l'agent concerné atteint le treizième (13) échelon correspondant au treizième (13) niveau de rémunération de la catégorie "C".

Art. 6. - Toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret sont abrogées et notamment le décret n° 76-5 du 5 janvier 1976, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels appartenant au cadre particulier des enseignements secondaire et professionnel, agricoles et des pêches.

Art. 7. - Les ministres de l'agriculture et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 99-2180 du 27 septembre 1999.

Monsieur Hédi Mettichi, ingénieur principal, est nommé commissaire régional au développement agricole de Tozeur.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre de la santé publique du 28 septembre 1999, fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'hémobiologie.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 82-26 du 17 mars 1982, portant organisation du prélèvement du sang humain destiné à la transfusion,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 8,

Vu le décret n° 98-18 du 5 janvier 1998, fixant les conditions d'agrément des structures de transfusion sanguine ainsi que leurs attributions, leurs règles d'organisation et leur modes de fonctionnement et notamment ses articles 6, 7, 8 et 14.

Arrête :

Article premier. - La commission technique d'hémobiologie créée par le décret susvisé n° 98-18 du 5 janvier 1998, a pour mission de donner son avis technique sur les questions d'ordre médical et scientifique qui peuvent avoir une incidence sur l'activité transfusionnelle et notamment en ce qui concerne :

- les conditions techniques de fonctionnement des structures de transfusion sanguine
- les règles de bonnes pratiques transfusionnelles
- la tarification des produits sanguins et des actes d'hémobiologie
- toute création, modification, transformation ou fermeture des structures de transfusion sanguine.

Elle donne également son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de la santé publique et ayant trait à l'hémobiologie.

Art. 2. - la commission technique d'hémobiologie est composée de :

Président :

Le directeur de l'unité centrale des banques du sang et de la transfusion sanguine au ministère de la santé publique,

Membres :

- le directeur général du centre national de transfusion sanguine
- les chefs des centres régionaux de transfusion sanguine à vocation universitaire
- le directeur du centre militaire de transfusion sanguine,
- quatre (4) membres désignés par le ministre de la santé publique pour une période de trois (3) ans, renouvelable, parmi les chefs de services hospitalo-universitaires :
 - un médecin du centre national de greffe de moelle osseuse
 - un biologiste responsable de laboratoire d'hématologie et de banque du sang

- un médecin hématologue
- un médecin anesthésiste réanimateur.

La commission peut adjoindre à ses travaux, à titre consultatif, toute personne ayant une compétence particulière pour la question mise à l'étude.

Art. 3. - la commission technique d'hémobiologie peut créer en son sein des groupes d'études pour la réalisation de sa mission.

Art. 4. - le secrétariat de la commission technique d'hémobiologie est assuré par l'unité centrale des banques du sang et de la transfusion sanguine au ministère de la santé publique.

Art. 5. - la commission technique d'hémobiologie se réunit sur convocation de son président toutes les fois que cela est nécessaire et au moins une fois par trimestre.

La commission ne peut siéger qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission se réunit quelque soit le nombre de ses membres présents.

L'ordre du jour des réunions de la commissions est fixé par son président.

Art. 6. - Les avis de la commission technique d'hémobiologie sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux signés par son président.

Tunis, le 28 septembre 1999.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi Mhenni

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de commis de la santé publique au titre de l'année 1996

- Saïla Lazâar épouse Laâjili
- Hassen Khelifi
- Mohamed Salah Ghafari.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 99-2181 du 27 septembre 1999, portant
expropriation pour cause d'utilité publique de
parcelles de terre, sises à Sfax, nécessaires à la
construction de la rocade du km 11 Sfax.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de
la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité
publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'équipement
et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement
du territoire.

Décret :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité
publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au
domaine public routier pour être mises à la disposition du
ministère de l'équipement et de l'habitat, des parcelles de
terres sises à Sfax, nécessaires à la construction de la rocade
du km 11 Sfax, entourées d'un liseré rouge sur les plans
antérieurs au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T. F.	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	3	N 1	verger		00h-4a66ca	Mohamed ElMoncef Dhieb
2	14a	"	"		00h-8a58ca	Abdessalem ben Haj Letaief Abid
3	20	"	"		00h-6a37ca	Héritiers de Ahmed Fendri : sa veuve Fatma Ennouri et ses enfants: Bachir, Youssef, Gamra, Essia , Assila et Mounir
4	42a	"	"		00h-6a56ca	Hsouma Mezghani
5	42b	"	"		00h-01a37ca	Héritiers de Hadj Ali Masmoudi
6	43	"	"		00h-7a82ca	Sadok Fendri
7	59	"	"		00h-4a52ca	Samia Sellami
8	63	"	"		00h-8a13ca	Taoufik ben Sadok Trigui
9	67	"	"		00h-7a93ca	1-Abdelkader 2-Abdelkarim 3-Saâd 4-Leila 5-Douja , enfants de Houssine 6-Abderrazak 7-Mohamed 8-Mina 9-Moncef 10-Tarak , enfants de Khemais ElArbi 11-Salha bent Ali Saddoun , veuve Khemais ElArbi 12-Asia ben Hassen Boughrara, 13-Minas 14-Hassan 15-Mariem, 16-Krouthar, les quatre derniers enfants de Salem ElArbi

10	70	"	"	00103a00	Salem et Makrem El Ammous
11	71	"	"	00102a00	Rachid Barkallah
	71/1	"	"	00101a00	
12	72	"	"	00103a00	Mokhtar ben Sadok Megdiche
13	73	"	"	00104a00	Ahmed ben Sadok Megdiche
14	75	"	"	00107a00	Héritiers de Saad ElKolsi -Wassila bent Salem ElArroussi, -ses enfants : Saida, Mustapha , Mohamed , Radhia, Samira, Fekria, Leila, Dalenda, Faiza , Hichem, Abdellah. Abderrazal ou Abderrazzak, ou Abderrazek , Feirouze, Chaima , Najah -ses petits enfants de sa fille Nedra prédécedée : Leila, Walid, Nadra , -enfants de Mong Ferzi
15	75/1	"	"	00103a00	Héritiers de Zina ElGabsi
16	76	"	"	00101a00	Latib ben Abdellatif Torjmen
	76/1	"	"	00101a18	
	77	"	"	00103a00	Said Gdoura
18	80	"	"	00103a71	Mohamed Nejb Abdelmoula
19	81	"	"	00102a02	Héritiers de Mohamed Abdelkafi
20	82	"	"	00103a91	Abdelfettah ben Ghlem ben Said
21	84	"	"	00101a09	Samel, Mohamed, Fathi et Akila Jaraya
22	87	"	"	00103a77	Abdelmajid ElKechaou
23	87a	"	"	00104a86	Chokri Barkallah et Nour ElHouda Hadji
24	87b	"	"	00103a02	Mohamed ElKharat
25	87c	"	"	00103a77	Moureddine Boudabous et Rim ElHachmi
26	88a	"	"	00103a13	Héritiers Mokhtar Trigui
27	84	"	"	00103a93	Majida bent Mohamed Belghith
28	76	"	"	00103a93	Mohamed ben Ahmed Kamoun
	8	"	"	00103a83	
	86	"	"	00103a14	
29	89	"	"	00103a73	Mohamed ben Sadok Chetourou
30	102	"	"	00107a73	Hamida bent Taïeb Hamza
31	103	"	"	00106a63	Héritiers de Ahmed Fendri
32	103	"	"	00104a83	Essam ben Ahmed Baklouti
33	104b	"	"	00104a63	Héritiers de Ahmed ben Mekki Ghorbel
34	105	"	"	00107a18	Haj Hédi Megdiche
35	101	"	"	00106a79	Yustapha El Euch
36	148	"	"	00106a07	Said ben Hamed Bouaziz
37	148a	"	"	00102a1	Sautia bent Mohamed ElMenaa
38	176/2	"	"	00102a01	Hamouda et Abderrazek Chaker
39	176/3	"	"	00105a50	Abdellatif , Abdelkader et les fils de Mohamed Kallel
40	177(2)	"	"	00100a21	Les fils de Haj Ali Kallel
41	177(11)	"	"	00102a8	Haj Ali Kallel
42	177(3)	"	"	00103a28	Abdellatif Kallel et ses frères

43	177(4)	"	"		00n34a19ca	Moncef Hachicha
44	177(4bis)	"	"		00n02a44ca	Wassef Kechaou
45	177(5) 177(8)	"	"		00n40a29ca 00n00a11ca	Héritiers de Haj Mahmoud Kallel
46	177(6) 177(7)	"	"		00n37a05ca 00n38a87ca	Héritiers de Said ben Mohamed Kallel
47	177(9) 177(10)	"	"		00n58a70ca 00n00a82ca	Héritiers de Mohamed ben Mohamed Kallel
48	177(11)	"	"		00n41a13ca	Fatma Kallel
49	178	"	"		00n10a17ca	Ali ben Mohamed Trigui
50	178 a	"	"		00n53a10ca	Mohamed Nejib ben Mohamed Trigui
51	178bis 179	"	"		00n01a73ca 00n01a95ca	Hedi Bouaziz et Rachid ben Ammar
52	181b	"	"		00n08a56ca	Héritiers de Habib Tounsi
53	185	"	"		00n45a29ca	Adel ben Abdelkader Siala et Napiha bent Ahmed Krichen
54	191	"	"		00n27a83ca	Héritiers de Hmaida et Ali Baraket
55	194	"	"		00n65a37ca	Mohamed ElHedi Moalla
56	196	"	"		00n52a78ca	Mohamed ben Mansour Ketata
57	197	"	"		01n15a90ca	Abdelaziz Belghith
58	202	"	"		00n35a59ca	Héritiers de Ameer Abbess
59	206	"	"		00n93a43ca	Hedi ben Mohamed ElEuch
60	3a	249088	"	553h52a 36ca	00n71a87ca	Les ayants droits de Ouakf Sidi Salah Kerchi
61	101	25744 Sfax	"	3h39a80ca	00n05a14ca	Hassen ben Mahamed ben Ibrahim Elsalah
62	102	18353 Sfax	"	4h25a40ca	01n25a49ca	Faouzia bent Mohamed Hammech
63	176(1)	249661	"	3h52a30ca	01n32a69ca	1-Ali 2-Mohamed 3-Habib , les trois enfants de Mekki ben Hadj Ali ben Mahmoud Chaker
64	189bis	249630	"	6h79a40ca	00n02a32ca	1-Aïcha bent Ali Boussâd 2-Ibrahim 3-Hammouda 4-Mabrouka 5-Mahmoud 6-Meftah 7-Meriam 8-Fredj 9-M'barek 10-ElBeya, les neufs derniers enfants de ElKilani ben Mohamed Essalah Bouflija
65	204	13898 Sfax	"	2h28a40ca	00n28a66ca	Hedi ben Mohamed ben Mohamed ElEuch
66	210	250367	"	12h72a00ca	00n00a85ca	Saïem ben Hamouda ben Abdallah Elhamdi
67	228	252544	"	130h95a 70ca	04n08a79ca	1-Bouhlila (dit ElHedi) 2-Abdelmajid 3-Rachid, les trois enfants de Ahmed Bouchmaoui 4-Ahmed 5-Mansour , les deux derniers enfants de Abdallah 6-Mohamed Aljan 6-ElJezia bent

					Belgacem ben Saïd ben Mahamed Aljan Aljania 7-Fatma 8-Omar 9-Abdallah 10-Tahar 11-Meriem 12-Selma, les six derniers enfants de Ali ben Abdallah Aljan 13-Meriem bent Ahmed ben Mabrouk Aljan 14-Mbarka 15-Selma 16-Aïcha 17-Mohamed 18-Messaouda 19-Fethia 20-Fatma, les sept derniers enfants de Mahmoud ben Abdallah Aljan
68	229	252546	"	100h50a 70ca	01-h97a87a 1-Ahmed 2-Mansour, les deux enfants de AbdAllah ben Mohamed Aljan 3-ElJézia bent Belgacem ben Saïd ben Mahamed Aljan Aljania 4-Fatma 5-Omar 6-Abdallah 7-Ettaher 8-Meriem 9-Selma, les six derniers enfants de Ali ben Abdallah Aljan 10-Meriem bent Ahmed ben Mabrouk Aljan 11-Mbarka 12-Selma 13-Aïcha 14-Mohamed 15-Messaouda 16-Fethia 17-Fatma, les sept derniers enfants de Mahmoud ben Abdallah Aljan
69	232 236 236a 238 238b	251788	"	198h88a 00ca	00-135a14a 1-Bessis (Sandra) 2-Saâda (Juliette) 00-101a62a 3-Bessis (Sophie ou Sophia) 00-102a14a 4-El-edi ben Mohamed ben Mahmoud 00-198a47a 5-Edhahbi 5-ElHédi ben Jemil Lakhal 00-14a43a 6-Propriétaire de parts dans la division avec l'Etat

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grevent ou pourraient grever lesdites parcelles de terre.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 28 septembre 1999, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 99-900 du 23 avril 1999, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 99-1810 du 23 août 1999, portant nomination de Monsieur Chedly Aïssa secrétaire général du ministère des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 5 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, et en application des dispositions du décret 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur Chedly Aïssa secrétaire général du ministère des finances le droit de signature de rapports de traduction devant le conseil de discipline et les décisions disciplinaires à l'exception des décisions de révocation qui ne peuvent être prises que par le ministre des finances.

Article 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 28 septembre 1999.

Le Ministre des Finances
Taoufik Baccar

Le Secrétaire Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 28 septembre 1999, portant délégation du pouvoir disciplinaire.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, portant statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998,

Vu le décret n° 99-900 du 23 avril 1999, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 99-1811 du 23 août 1999, portant nomination du colonel major Habib Saïd directeur général des douanes.

Arrête :

Article premier. - Conformément à l'article 53 de la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996 modifiant et complétant la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, et conformément à l'article 51 du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, portant statut particulier du corps des agents des douanes, le ministre des finances délègue son pouvoir disciplinaire au colonel major Habib Saïd directeur général des douanes.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 septembre 1999.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 28 septembre 1999, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 P 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 99-900 du 23 avril 1999, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 99-1810 du 23 août 1999, portant nomination de Monsieur Chedly Aïssa secrétaire général du ministère des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux paragraphes 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin

1975, Monsieur Chedly Aïssa, secrétaire général du ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes intéressant les services du ministère des finances, à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 septembre 1999.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 28 septembre 1999, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 P 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 99-900 du 23 avril 1999, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 99-1814 du 23 août 1999, chargeant Monsieur Abdellatif Chaâbène des fonctions de directeur général des assurances au ministère des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux paragraphes 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdellatif Chaâbène, directeur général des assurances au ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 septembre 1999.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 28 septembre 1999, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 P 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 99-900 du 23 avril 1999, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 99-1813 du 23 août 1999, chargeant Monsieur Mohsen Thabet des fonctions de directeur général des participations au ministère des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux paragraphes 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohsen Thabet, directeur général des participations au ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 septembre 1999.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 28 septembre 1999, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 P 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 99-900 du 23 avril 1999, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 99-1812 du 23 août 1999, chargeant Monsieur Mohsen Taleb des fonctions de directeur général du financement au ministère des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux paragraphes 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohsen Taleb, directeur général du financement au ministère des finances, est habilité à signer par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 septembre 1999.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 28 septembre 1999, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 P 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 99-900 du 23 avril 1999, portant organisation de la direction générale des douanes,

Vu le décret n° 99-1811 du 23 août 1999, portant nomination du colonel major Habib Saïd directeur général des douanes.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux paragraphes 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, le colonel major Habib Saïd, directeur général des douanes au ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 septembre 1999.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 28 septembre 1999, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 P 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 99-900 du 23 avril 1999, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 99-1925 du 31 août 1999, portant nomination de Monsieur Driss Hadj Salah directeur des affaires financières, des équipements et du matériel au ministère des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux paragraphes 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Driss Hadj Salah, directeur des affaires

financières, des équipements et du matériel au ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 septembre 1999.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 99-2182 du 28 septembre 1999.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Boutheïna Jaouadi née Ben Abdallah, professeur, en qualité de chef de service de l'informatique et de l'audio-visuel au centre de recherches et de documentation à l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Ksar Saïd à compter du 15 septembre 1999.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

**Cahier des charges relatif aux projets de construction
verticale de logements collectifs à caractère social ou
économique destinés à la location
annexé à l'arrêté du 7 septembre 1999
publié au JORT n° 76 de l'année 1999**

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. - Le présent cahier des charges fixe les conditions d'éligibilité aux avantages fiscaux profitant aux investisseurs bailleurs qui réalisent des projets de construction verticale de logements collectifs à caractère social ou économique, destinés à la location, et ce, en application des dispositions de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999 et notamment ses articles 47 et 48.

Art. 2. - Est considérée investisseur bailleur, toute personne physique ou morale qui réalise des projets de construction verticale de logements collectifs à caractère social ou économique, destinés à la location.

L'investisseur bailleur doit être de nationalité tunisienne et jouir de ses droits civiques et n'avoir pas été condamné pour délit à plus de 3 mois d'emprisonnement ferme pour corruption, faux et usage de faux, falsification, faux témoignage, abus de confiance ou escroquerie.

Art. 3. - Les constructions verticales collectives destinées à la location doivent comporter 4 étages ou plus en sus du rez-de-chaussée.

Chapitre II

Définition du logement collectif

Vertical à caractère social ou économique, destiné à la location

Art. 4. - Est considéré logement collectif social destiné à la location, tout logement d'une superficie couverte, hors parties communes, ne dépassant pas 75 m2 et comportant :

- * 1 salon,
- * 1 à 2 chambres,
- * 1 cuisine équipée,
- * 1 salle de bain équipée,
- * 1 cabinet d'aisance,
- * 1 séchoir,
- * 2 placards de rangement, dont un devant faire partie de la cuisine.

Art. 5. - Est considéré logement collectif économique destiné à la location, tout logement d'une superficie couverte, hors parties communes, comprise entre 76 et 100m2 et comportant :

- * 1 salon,
- * 2 à 3 chambres,
- * 1 cuisine équipée,
- * 1 salle de bain équipée,
- * 1 cabinet d'aisance,
- * 1 séchoir,
- * 3 placards de rangement, dont un devant faire partie de la cuisine.

Art. 6. - Les logements définis aux articles 4 et 5 du présent cahier des charges doivent constituer des unités d'habitation conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre III

Normes minimales d'habitabilité

Art. 7. - Les normes minimales d'habitabilité ci-dessous indiquées sont applicables aux logements collectifs, sociaux ou économiques, destinés à la location.

I - Normes dimensionnelles :

- Ouvertures :

Chaque pièce principale d'habitation ainsi que la cuisine et la salle de bain doivent être éclairées et aérées au moyen de baies donnant à l'air libre, dont la section totale par pièce est au moins égale au 1/10 de la surface du sol de ladite pièce.

- Hauteur sous plafond :

la hauteur sous plafond de tous les espaces ne doit pas être inférieure à 2,80 mètres.

- Revêtement des murs : sanitaires et cuisine

* la salle de bain : tous les murs seront couverts en carreaux de céramique à hauteur de 1,75 mètres

* la cuisine : le mur situé au dessus de la paillasse, de l'évier et de la gazinière doit être couvert en carreaux de céramique à hauteur de 1 mètre.

Pour le logement social, cette hauteur peut être ramenée à 0,60 mètre.

2 - Equipements sanitaires :

- la salle de bain doit être équipée d'une baignoire standard avec mélangeur bain-douche et mécanisme de trop-plein et vidange, et d'un lavabo, alimentés en eau courante chaude et froide.

Pour le logement social, la baignoire peut être remplacée par une douche.

- la cabinet d'aisance doit comprendre une cuvette à l'anglaise monobloc en céramique avec mécanisme de chasse.

3 - Equipements de cuisine

La cuisine doit être équipée :

* d'un évier-égouttoir simple en céramique avec siphon raccordé à une chute d'eaux usées et alimenté en eau courante chaude et froide

* d'un chauffe-eau d'une capacité de 10 litres minimum et d'un conduit de fumée vers l'extérieur

* d'une paillasse en marbre local de 0,60 mètre de côté.

4 - Etanchéité des salles de bain :

L'étanchéité des salles de bain doit être traitée par un produit agréé, avec relevé sur les cloisons à hauteur de 10 cm au dessus du sol fini.

5 - Branchements :

- chaque logement doit être pourvu

* d'un compteur individuel d'eau potable,

* d'un compteur individuel d'électricité et, éventuellement, d'un compteur individuel de gaz,

* d'un équipement téléphonique à l'intérieur de l'immeuble et de fourreaux d'attente dans les logements .

Art. 8. - Equipements communs :

- chaque ensemble d'immeubles doit être pourvu d'une antenne parabolique collective

- chaque immeuble doit être pourvu :

* d'un paratonnerre,

* d'une minuterie

* d'un ascenseur pour un minimum de 4 personnes par cage d'escalier pour les immeubles supérieurs à un rez-de-chaussée + 4 étages.

Chapitre IV

Conditions et procédures d'approbation des dossiers de construction

Art. 9. - Les dossiers relatifs aux projets de construction mentionnés à l'article premier du présent cahier des charges sont approuvés par décision du ministre de l'équipement et de l'habitat, après avis d'une commission consultative dont les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat.

Art. 10. - Les dossiers visés à l'article 9 du présent cahier des charges doivent comporter les pièces suivantes :

- une note de présentation du projet

- un plan de situation

- un jeu de plans d'architecture de la construction indiquant :

* le nombre et le type de logements construits

* la superficie totale couverte

* la superficie par type d'affectation

* les parties communes et leur affectation

- le procès-verbal de récolement

- le permis d'occuper

- un certificat de conformité et de bonne exécution des travaux, établi soit par l'architecte ou l'ingénieur conseil, soit par le bureau d'études ou de contrôle chargé du suivi du projet,

- un contrat type de location

- le montant annuel du loyer par type de logement.

Au cas où le montant du loyer dépasse les montants de référence indiqués à l'article 11 du présent cahier des charges et lorsque le dépassement est généré par une quote-part du terrain aménagé se situant entre 15% et 20% du prix de vente du logement, le dossier doit être complété par les pièces suivantes justifiant :

- le coût total définitif du projet

- le coût du terrain aménagé

- le coût définitif par type de logement

- le montant annuel du loyer par type de logement.

Art. 11. - Le montant annuel du loyer par logement doit être modéré, et ne pas excéder 5% du prix de vente référentiel du logement correspondant. Ce montant est majoré de 10% au titre des frais d'entretien, de maintenance et autres, ainsi que des frais d'assurance mentionnés à l'article 19 du présent cahier des charges.

A ce montant s'ajoute la quote-part générée par les surcoûts du terrain aménagé, telle que définie à l'article 10 du présent cahier des charges.

Les frais d'entretien et de maintenance de l'ascenseur et de la parabole sont récupérés par l'investisseur bailleur sur présentation de justificatifs conformément à l'article 20 du présent cahier des charges.

Chapitre V

Fixation du montant du loyer

Art. 12. - Le montant annuel du loyer par type de logement est fixé en fonction du prix de vente référentiel par mètre carré tel que mentionné ci-après :

- pour le logement social : le prix référentiel correspond au prix de vente du mètre carré d'un logement social dont la surface couverte ne dépasse pas 75 m².

Ce prix correspond au prix du mètre carré d'un logement d'une surface couverte de :

* 45 m² pour un logement social de 35 à 50 m² couverts

* 70 m² pour un logement social de 51 à 75 m² couverts

- pour le logement économique : le prix référentiel correspond au prix de vente du mètre carré d'un logement relevant de la catégorie K du régime de 5 ans de l'épargne logement

Ce prix s'applique aux logements dont la surface couverte est comprise entre 76 m² et 100 m².

Art. 13. - Le montant annuel du loyer est actualisé au 1er janvier de chaque année par l'application de l'indice d'augmentation du coût de la vie, et ce, à compter de la première mise en location du logement.

La fraction annuelle de la location compte pour une année.

Chapitre VI

Obligations communes

aux investisseurs bailleurs et aux locataires

Art. 14. - A l'exception des dérogations prévues au présent chapitre, le contrat de location est régi par le droit commun.

Art. 15. - La location est consentie pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction.

Art. 16. - Les étages supérieurs des constructions régies par le présent cahier des charges sont exclusivement réservés à l'habitat.

Toutefois, le rez-de-chaussée de chaque immeuble peut être affecté à un usage autre que l'habitat, et ce, conformément à la réglementation en vigueur, il ne peut faire l'objet de vente qu'au terme de la période consacrée à la location prévue par les articles 47 et 48 de la loi de finances.

le loge pour gardien peut être située soit au rez-de-chaussée de l'immeuble soit dans un espace indépendant.

Art. 17. - L'investisseur bailleur ne doit en aucun cas procéder à la location fractionnée des logements par pièces ni à la location saisonnière.

En outre, il est tenu d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat de location et d'y effectuer toutes les réparations nécessaires au maintien en bon état de ces locaux.

Art. 18. - L'investisseur bailleur est tenu d'effectuer les réparations dont il a la charge conformément à la législation en vigueur, aussitôt avoir constaté les dégâts ou en avoir été informé.

En cas d'empêchement ou de réticence de celui-ci, le locataire procèdera aux travaux nécessaires, le montant des dépenses effectuées par ses soins est récupéré sur le loyer, et ce, sur présentation des pièces justificatives.

Chapitre VII

Obligations à la charge de l'investisseur bailleur

Art. 19. - L'investisseur bailleur doit contracter une assurance couvrant les risques d'incendie, et une assurance

couvrant la responsabilité civile des locataires, et ce, durant la période de location.

Art. 20. - L'investisseur bailleur est tenu de délivrer mensuellement au locataire une quittance de loyer ainsi qu'une quittance pour toutes sommes occasionnées par des frais généraux notamment les frais d'entretien et de maintenance de l'ascenseur et de la parabole.

Chapitre VIII

Octroi et retrait des avantages fiscaux

Art. 21. - Bénéficie de avantages prévus par les articles 47 et 48 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999, l'investisseur bailleur qui s'engage à exploiter le projet directement et conformément aux dispositions du présent cahier des charges.

L'exploitation des constructions concernées est soumise au suivi et au contrôle des services administratifs chargés de veiller au respect des conditions du bénéfice des avantages accordés.

L'investisseur bailleur est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle, les pièces justifiant l'exploitation du projet.

A cet effet, ces agents peuvent s'adresser, le cas échéant, au locataire pour obtenir d'amples informations ou de documents complémentaires.

Art. 22. - Une attestation justifiant l'exploitation du projet conformément au présent cahier des charges est délivrée par le ministre de l'équipement et de l'habitat, et ce, à la demande de l'investisseur bailleur et sur la base du contrôle prévu à l'article 21 susvisé.

Art. 23. - les bénéficiaires des avantages prévus par les articles 47 et 48 de la loi susvisée en sont déchus en cas de non respect des conditions prévues par lesdits articles et par le présent cahier des charges.

Le retrait de ces avantages intervient par arrêté du ministre des finances après avis ou sur proposition des services concernés qui procèderaient, au préalable, à l'audition des bénéficiaires.

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaire des comptes atteints par la prescription de 15 ans

L'office national des postes, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1983 et 1984, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêt) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1999 leur est donné pour réactiver leur compte, passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du centre directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30 avenue de Carthage Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R. T